



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 27 DEL
05/05/2026

OGGETTO: INCARICO LEGALE PER IL GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PROPOSTO DA DON G.G. AVVERSO LA SENTENZA N. 492/2026 RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO. ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N. 56/2026. PROVVEDIMENTI.

Registro Generale
N. 324 DEL
06/05/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno sei, del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 16/2026 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Rilevato che con il suddetto Decreto Sindacale n. 16/2026 è stata assegnata la gestione del Contenzioso dell'Ente al Servizio comunale denominato "*Servizi Generali, Risorse Umane e Segreteria*";

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 56/2026 recante oggetto: "*INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DA DON G.G. AVVERSO LA SENTENZA N. 492/2026 RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO. PROVVEDIMENTI*";

Preso atto che con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec all'Avv. Carmine CORRADO, quale difensore costituito dell'Ente comunale, Don G.G. proponeva gravame innanzi la Corte di Appello di Napoli, avverso la sentenza n. 492/2026 resa dal Tribunale Civile di Avellino nel giudizio civile R.G. n. 4677/2021;

Ritenuto dovere tutelare le ragioni difensive di questo Ente comunale, autorizzando la costituzione in giudizio e l'affidamento dell'incarico legale al medesimo Professionista di fiducia già costituito nel giudizio di primo grado, nella

persona dell'Avv. Carmine CORRADO, del Foro di Avellino, P.IVA 02118560644, con studio legale sito alla Via Madonna del Carmine n. 18, cap. 8301, in Avella (Prov. AV);

Tenuto conto della disciplina di regolazione emanata dall'A.N.A.C. con linee guida n. 12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018;

Dato atto che è stato acquisito il seguente numero di CIG BB85A5B547, tramite la piattaforma PCP;

Visto il vigente Codice dei Contratti Pubblici;

Considerato che nel contesto normativo vigente, gli incarichi di patrocinio legale in giudizio, ovvero gli incarichi di preparazione al patrocinio legale, sono contemplati come contratti d'opera professionale, esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice, ancorché assoggettati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Vista la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Di autorizzare la costituzione del Comune di Avella nel giudizio di appello innanzi la Corte di Appello di Napoli formulato da Don G.G. avverso la sentenza n. 492/2026 resa dal Tribunale Civile di Avellino nel giudizio civile R.G. n. 4677/2021;
2. Di incaricare l'Avv. Carmine CORRADO, del Foro di Avellino, P.IVA 02118560644, con studio legale sito alla Via Madonna del Carmine n. 18, cap. 8301, in Avella (Prov. AV), quale difensore già costituito nel primo grado di giudizio, alla costituzione nel suindicato procedimento di gravame pendente innanzi la Corte di Appello di Napoli;
3. Quantificare i compensi professionali a saldo in favore del predetto Professionista nella somma complessiva di euro 2.000,00, somma già comprensiva di oneri come per legge, con imputazione a valere sul capitolo n. 124.1, del vigente bilancio pluriennale armonizzato 2026/2028, corrente annualità;
4. Dare atto che i rapporti con il Professionista incaricato, ai fini della prestazione del patrocinio legale, saranno regolati come da disciplinare di incarico legale allegato che contestualmente si approva in relazione a quanto previsto dall'art. 2233 del Codice civile;
5. Dare atto che la procedura di liquidazione sarà gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010) – CIG: BB85A5B547;
6. Dare atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
7. La presente determinazione:

- ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per giorni quindici (gg.15) consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania, Sez. Salerno, entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.

Avella (AV), 06/05/2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 05/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: INCARICO LEGALE PER IL GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PROPOSTO DA DON G.G. AVVERSO LA SENTENZA N. 492/2026 RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO. ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N. 56/2026. PROVVEDIMENTI. CIG: BB85A5B547 CUP: Descrizione Capitolo: SPESE PER LITI E TRANSAZIONI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.06	01.11	124.2	6 - Patrocinio legale	2026	55
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
365	€ 2.000,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: CORRADO CARMINE - Progressivo Fornitore: 1785 Codice Fiscale: CRRCMN69E29A509X P.Iva: 02118560644

Avella (AV), 06/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
 PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

Avella (AV), 06/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 06/05/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 542, e vi rimarrà fino al 21/05/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 324 del 06/05/2026;

Oggetto: INCARICO LEGALE PER IL GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PROPOSTO DA DON G.G. AVVERSO LA SENTENZA N. 492/2026 RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO. ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N. 56/2026. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 06/05/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to Avv. Massimiliano Sorriento